

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2051/2532	นายโสภณ พุ่มพวง	โจทก์
	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	จำเลย
	นายเผด็จ จิตรงาม ทนายโจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึงไม่รับโจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 37)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนโจทก์จำนวน 10 เปอร์เซ็นต์มีกำหนด 4 เดือน และให้จำเลยคืนเงินตามจำนวนเท่าที่จำเลยตัดไปจากเงินค่าจ้างของโจทก์ด้วย

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 34)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 35)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์ป่วยมิได้ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุสมควร
อุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าว เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของ
ศาลแรงงานกลางที่ฟังว่าโจทก์มิได้ป่วย การกระทำของโจทก์เป็นการละทิ้งหน้าที่
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนคำสั่งของจำเลย อุทธรณ์โจทก์ดังกล่าว
จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้วให้ยก
คำร้อง

พิจาระห์แล้ว โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์ป่วยมิได้ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุสมควร
อุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าว เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของ
ศาลแรงงานกลางที่ฟังว่าโจทก์มิได้ป่วย การกระทำของโจทก์เป็นการละทิ้งหน้าที่
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนคำสั่งของจำเลย อุทธรณ์โจทก์ดังกล่าว
จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้วให้ยก
คำร้อง

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>